

TRIBUNAL PLENO DE 08/10/25

ITEM Nº 2

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

SEÇÃO MUNICIPAL
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO

Processo: TC-015890.989.25-4 (ref. ao TC-009429.989.25-4).
Recorrente(s): Prefeitura Municipal de Leme.
Assunto: Pedido de Reconsideração face r. decisão proferida nos autos do TC-009429.989.25-4, publicada em 21/08/2025 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, concernente as determinações de retificação no Instrumento Convocatório.
Advogados: Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos (OAB/SP nº 69.842).

REFERENTE AO:

Processo: TC-009429.989.25-4
Representante: Maria Fernanda Alves
Representada: Prefeitura de Leme
Responsável: Paulo Cesar Máximo – Secretário de Transportes e Viação.
Assunto: Representação com pedido de medida cautelar em face do edital de Pregão Eletrônico nº 47/2025, objetivando “registro de preços para aquisições de lubrificantes, graxas, fluidos, filtros de óleo, filtros de combustível, filtros de ar e filtros de ar-condicionado, com a mão de obra de troca inclusa, no perímetro urbano do Município de Leme/SP, para uso em veículos de linha

leve e pesada, pertencentes à frota municipal da Cidade de Leme/SP”.

Valor estimado: R\$ 1.329.686.78

Advogados(as): Luis Felipe Alves – OAB/SP 344.531; Marcelo de Oliveira Fausto Figueiredo Santos – OAB/SP 69.842.

EMENTA: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS. AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, GRAXAS, FLUÍDOS E AFINS. MÃO DE OBRA INCLUSA. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA. DEMONSTRAÇÃO DE AMBIENTE COMPETITIVO E ECONOMICIDADE EM ETAPA RECURSAL. PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Prefeitura de Leme, em face do v. acórdão¹, de competência originária deste E. Plenário², que julgou procedente representação formulada por Maria Fernanda Alves em face do edital de Pregão Eletrônico nº 47/2025, tendo por objeto o “registro de preços para aquisições de lubrificantes, graxas, fluidos, filtros de óleo, filtros de combustível, filtros de ar e filtros de ar-condicionado, com a mão de obra de troca inclusa, no perímetro urbano do Município de Leme/SP, para uso em veículos de linha leve e pesada, pertencentes à frota municipal da Cidade de Leme/SP”.

Deliberou-se, na ocasião, que o estabelecimento de barreira geográfica em procedimentos licitatórios deve ser devidamente motivado e justificado, vez que, se por um lado pode garantir a eficiência e o menor custo para a Administração, por outro, encerra potencial para restringir indevidamente o caráter competitivo da licitação, além de violar o princípio da isonomia entre os licitantes.

¹ Publicado na Imprensa Oficial em 21 de agosto de 2025.

² Sessão de 06 de agosto de 2025, sob relatoria do Conselheiro Substituto – Auditor Márcio Martins de Camargo.

Registrou-se, ademais, que, acionada para apresentar motivação correspondente, a Origem não se desincumbira de demonstrar a viabilidade de competição nos limites geográficos demarcados.

Assim, decidiu-se pela procedência da representação, determinando-se à Prefeitura de Leme que, caso prosseguisse com o certame, suprimisse do edital o estabelecimento da barreira geográfica estipulada.

Inconformada, a **recorrente**, em linhas gerais, defende que há ampla oferta de fornecedores nos limites fixados, indicando a existência de 27 (vinte e sete) estabelecimentos hipoteticamente capacitados ao cumprimento do objeto, a afastar potencial restrição ao caráter competitivo do certame.

Aduz, ainda, que a previsão de limitação geográfica configurou solução razoável e proporcional para garantir a economicidade, a eficiência e a adequada execução dos serviços, evitando custos adicionais de deslocamento e a imobilização excessiva da frota municipal, sobretudo face à existência de praça de arrecadação de pedágio, localizada na Rodovia Anhanguera.

Dessa forma, requer seja o pedido de reconsideração recebido e provido, com exclusão da determinação de retificação do edital.

O **Ministério Público de Contas** manifesta-se³ pelo conhecimento e desprovido, haja vista que a fixação de barreira geográfica no edital não foi devidamente justificada, configurando afronta à isonomia e ao princípio da ampla competitividade.

É o relatório.

³ Evento 15.

TC-015890.989.25-4

VOTO

PRELIMINAR

Interposto tempestivamente⁴ nos termos dos artigos 58 e 59 da Lei Complementar Estadual nº 709/93 e dos artigos 147 e 148 do Regimento Interno, conheço do pedido de reconsideração.

MÉRITO

Razões articuladas pela Prefeitura de Leme em etapa recursal sensibilizam.

No julgamento originário, este E. Plenário acolheu a representação manejada por Maria Fernanda Alves em razão da ausência de motivação idônea que justificasse a restrição geográfica ao perímetro urbano de Leme, à vista do potencial para restringir indevidamente o caráter competitivo da licitação, determinando-se, pois, a supressão da cláusula editalícia impugnada. Tal decisão mostrou-se correta à vista do quadro então apresentado, sobretudo pela ausência de elementos aptos a demonstrar a existência de efetivo ambiente concorrencial na área delimitada.

Com o advento do presente pedido de reconsideração, contudo, a Administração Municipal carrou aos autos novos subsídios.

⁴ Acórdão publicado na Imprensa Oficial em 21 de agosto de 2025. Pedido de reconsideração interposto em 28 de agosto de 2025.

A recorrente apresenta levantamento identificando 27 (vinte e sete) fornecedores⁵ hipoteticamente capacitados ao cumprimento do objeto da contratação, nos limites demarcados no instrumento convocatório. Assim, conquanto seja possível apontar deficiências na metodologia de pesquisa, haja vista não demonstrar se os estabelecimentos indicados preenchem, de fato, as condições de habilitação lançadas no edital⁶, é certo que sugere potencial

5

	ESTABELECIMENTO	ENDEREÇO	CONTATO
1	Quinelli Centro Automotivo I Mecânico I Troca de óleo I Alinhamento e balanceamento	Av. 7 de Setembro, 338 - Jardim Santana, Leme - SP, 13616-443	(19) 3554-2151
2	Pneus Leme Centro Automotivo LTDA	Av. Joaquim Lopes Aguiar, 2150 - Barra Funda, Leme - SP	(19) 3571-4181
3	Paulinho Centro Automotivo	R. Prof. Zulingo, 200 - Jardim Universitário, Leme - SP, 13615-270	(19) 99699-1592
4	Lemecar Centro Automotivo	Av. Berta Buhrein, 510 - Vila Joest, Leme - SP, 13614-209	(19) 35553603
5	Júnior Godoy Acessórios Automotivos	Av. 7 de Setembro, 243 - Barra Funda, Leme - SP, 13616-443	(19) 3571-8166
6	Foort Centro Automotivo & Auto Peças	R. Dr. Armando Sales de Oliveira, 988 - Centro, Leme - SP, 13610-220	(19) 3571-3324
7	Grand Prix Pneu e Mecânica	R. Antônio Mourão, 270 - Centro, Leme - SP, 13610-090	---
8	Stop Car Centro Automotivo Leme I Mecânica em geral I Alinhamento e balanceamento	R. Prof. Arlindo Fávora, 111 - Vila Joest, Leme - SP, 13614-130	(19) 99570-1125
9	EderCar Automecânica	Av. João Amais Seródio Filho, 13 - Jardim Juana, Leme - SP, 13617-372	(19) 99660-9387
10	G&Cali Centro Automotivo	Rua Major Arthur Franco Morão, 00416 - Centro, Leme - SP, 13611-490	(19) 98916-5244
11	Super Troca de Óleo GH Lubrificantes	Av. Vitor, de Nova Granada, 80 - Barra Funda, Leme - SP, 13617-400	(19) 3571-3692
12	Troca de óleo Lemense	R. Albano Vélira Sardinha, 130 - Centro, Leme - SP, 13610-300	(19) 3571-8091
13	Avenida Lubrificantes	Av. Dr. Hermínio Onetto, 484 - Jardim Alvorada, Leme - SP, 13611-300	(19) 99558-7000
14	Paddock Leme Auto Center	Av. João Amais Seródio Filho, 251 - Jardim Juana, Leme - SP, 13617-372	(19) 3554-5568

15	Colônia Troca de Óleo	R. Padre Julião, 423 - Centro, Leme - SP, 13610-230	(19) 3571-8550
16	Troca de Óleo Lemense Lipo 2	R. Maj. Arthur Franco Morão, 630 - Vila Bela Vista, Leme - SP, 13611-490	(19) 98708-8580
17	São Cristóvão Pneu I Suspensão I Troca de Óleo I Alinhamento e balanceamento	Av. Carlo Bonfatti, 1175 - Centro, Leme - SP, 13610-000	(19) 3554-8796
18	Fritta Auto Mecânica	Av. Joaquim Lopes Aguiar, 1135 - Vila Santuário, Leme - SP, 13610-000	(19) 3571-6113
19	AutoZone Brasil Comércio de Autopeças Ltda	Av. Carlo Bonfatti, 40 - Centro, Leme - SP, 13610-230	(19) 2133-0365
20	CARX Pneu Leme	R. Antônio Mourão, 270 - Centro, Leme - SP, 13610-090	---
21	Auto Mecânica Lee	Av. Dr. Hermínio Onetto, 2145 - Jardim São José, Leme - SP, 13610-790	(19) 99940-2662
22	LK Auto Center	R. Waldemar Ossalido Pommer, 60 - Jardim Travençolo, Leme - SP, 13610-881	(19) 98827-0196
23	Wilson Auto Mecânica	R. Ezequiel Silveira, 65 - Vila Santuário, Leme - SP, 13614-190	(19) 3571-5238
24	SP Mecânica Automotiva	R. Manoel Bandeira Bonfatti, 28 - Jardim Juana, Leme - SP, 13617-250	(19) 2133-3611
25	Auto Center WZ	Av. Dr. Hermínio Onetto, 2485 - Jardim Travençolo, Leme - SP, 13617-808	(19) 98868-3448
26	Lemecap / Remarc	R. Luis de Moraes Rêgo, 420 - Km 180 - Jardim do Bosque, Leme - SP, 13613-100	(19) 98273-7702
27	Troca de Óleo Peças	Av. Dr. Hermínio Onetto, 2795 - Jardim São José, Leme - SP, 13610-190	(19) 99410-1397

⁶ Habilitação jurídica: a) Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/ptbr/empreendedor>; b) Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; c) Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020. d) Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; e) Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

Regularidade fiscal: a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); b) prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) - Certidão de Regularidade de Situação (CRS); c) prova de regularidade com a Fazenda Federal da sede da licitante, mediante a apresentação da Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (a certidão deve ter sido emitida nos termos da Portaria Conjunta PGFN/RFB n. 1751, de 02/10/14); e) Prova de inexistência de débitos devidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT, conforme Lei n.12.440/11.

existência de ambiente competitivo em condições de isonomia, o que se mostra suficiente em sede de cognição sumária.

Ademais, **no caso concreto**, à vista das condições geográficas **específicas** do Município licitante, o requisito editalício equivale à fixação de distância máxima de 20 km de sua sede, circunstância já acolhida por este E. Tribunal.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Contas admite a fixação de distância máxima para as instalações físicas de empresas responsáveis pela execução de serviços de manutenção e reparo em frotas de veículos de órgãos públicos, desde que demonstradas a viabilidade concorrencial e a vantajosidade da medida, por razões de logística e economicidade do ajuste, cenário que se divisa na atual etapa do processo.

A título exemplificativo, cita-se trecho do voto proferido no TC-009221.989.22-1, Tribunal Pleno, de relatoria do e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo:

“Inicialmente, afasto a crítica direcionada à fixação de distância máxima fixada entre as instalações físicas da contratada e a sede da Prefeitura.

[...]

Neste contexto, como constatou a ATJ ‘a distância de 10 km requerida abrange uma área de 314,16 km², alcançando não só o Município de São Lourenço da Serra, como outros circunvizinhos’, o que denota a existência de diversas oficinas em condições de viabilizarem a ampla competitividade no certame.

Qualificação Técnica a) Para cada lote vencido correspondente aos itens abaixo, no mínimo, 01 (um) atestado de capacidade técnica, emitido em nome da licitante, por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da mesma para atender o objeto licitado, devendo ser pertinente com as exigências constantes do edital e seus anexos. O(s) atestado(s), deverá(ão) comprovar que a licitante já entregou, de forma satisfatória os itens de maior relevância abaixo descritos e nas seguintes quantidades: λ Filtro de Combustível: 216 unidades λ Filtro de Óleo: 250 unidades λ Filtro de Ar: 139 unidades λ Filtro de Ar Condicionado: 238 unidades

Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo, a apresentação e o somatório de diferentes atestados/certidões. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados/certidões, apresentando, quando e se solicitado pela Administração, cópia do instrumento de contratação que deu origem ao fornecimento, endereço atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre outros documentos, inclusive notas fiscais. b) Declaração, conforme Anexo VIII, que possui pessoal, equipamentos e local adequado, dentro do perímetro urbano do Município de Leme, contendo toda estrutura necessária e que cumprirá integralmente as demais exigências do Edital.

Qualificação Econômico-Financeira A) Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor (Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, II)

Destarte, não destoia do razoável a cláusula combatida, visto que a ampliação da distância da contratada pode causar maior indisponibilidade da frota ou inviabilizar a correta execução, prejudicando, assim, o interesse público em jogo.”

Outrossim, a Origem apresentou breve estudo comparativo de custos, demonstrando que eventual contratação de empresa sediada em Município vizinho (ex.: Araras/SP, a 23 km de distância) resultaria em onerosidade desproporcional ao erário. No caso exemplificado, o custo final do fornecimento de filtro de ar-condicionado, originalmente estimado em R\$ 18,80 (dezoito reais e oitenta centavos), poderia superar R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em razão de despesas adicionais com combustível e pedágio, na medida em que o território de Leme é onerado por praça de arrecadação localizada na Rodovia Anhanguera.

Ante o exposto, diante dos novos elementos apresentados, voto pelo **provimento** do pedido de reconsideração interposto pela Prefeitura Municipal de Leme, para afastar a determinação de retificação do edital e, por conseguinte, julgar improcedente a representação, cassando-se a liminar concedida e liberando-se o prosseguimento do certame.

Nada obstante, com vistas a melhor avaliar a higidez do procedimento, em especial os aspectos cautelarmente ventilados, proponho, à margem do voto, **prosseguimento do exame da matéria sob rito ordinário**.

GCMAB/MAV/ PP/rjc